

1529676-79.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Eduardo Giorgetti Peres
Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/01/2022

... - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

HIAGO MARTINS DA SILVA

Vistos.

HIAGO MARTINS DA SILVA, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 c.c. artigo 61, incisos I e II, 'j' do Código Penal e , porque no dia 08 de dezembro de 2021, por volta das 17:00 horas, na Travessa das Bananeiras, altura do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1529676-79.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1529676-79.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

HIAGO MARTINS DA SILVA

Vistos.

HIAGO MARTINS DA SILVA, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 c.c. artigo 61, incisos I e II, 'j' do Código Penal e , porque no dia 08 de dezembro de 2021, por volta das 17:00 horas, na Travessa das Bananeiras, altura do n.º 150, Jardim Paulistano, expunha à venda e trazia consigo, para fins de tráfico, 123 porções de Tetrahydrocannabinol (THC) na forma da substância popularmente conhecida como "maconha", com massa líquida total de 271,2 gramas, 40 porções de cocaína em pó, com massa líquida total de 6,3 gramas, 5 frascos (50 mililitros) contendo lança-perfume (tricloroetileno) e 82 porções de cocaína em formato de "crack", com massa líquida total de 14,7 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, seguindo-se o interrogatório do réu.

As partes debateram em audiência, o MP requerendo a condenação e a defesa a absolvição.

É o relatório.

Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 09/10 e 13/17.

Os policiais militares contaram que estavam em patrulhamento e notaram o acusado em atitude suspeita. Contou que o acusado foi flagrado na posse ilícita de entorpecente, que estava no interior de uma bolsa em sua mão, bem como certa quantia em cédulas. Confessou informalmente a traficância.

Interrogado, o réu confessou a prática do crime. Contou que foi sua primeira vez e que estava desempregado na ocasião. Somente negou que a quantidade que possuía era menor daquela apresentada na delegacia.

Isso posto, julgo PROCEDENTE a ação penal, para condenar o réu HIAGO MARTINS DA SILVA como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

Passo a dosimetria da pena.

O réu é reincidente, porém confessou a prática do delito, razão pela qual fixo a pena definitiva no patamar de 05 anos de reclusão e 500 dias multa. Não faz jus ao benefício do artigo 33, parágrafo 4º, da lei de drogas, tão pouco a qualquer outro benefício legal dada sua reincidência.

Considerando as condições apresentadas e o ditame legal, o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado.

Se a prisão cautelar antes se justificava, quanto mais agora que condenado o réu, não tendo o direito de recorrer em liberdade. Seja ele recomendado na prisão em que se encontra.

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

Intimados em audiência.

São Paulo, 26 de janeiro de 2022.

Eduardo Giorgetti Peres
Juiz de Direito